

1500489-78.2022.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Estado de São Paulo:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06).

Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos guardas civis municipais.

Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação Mantida. Dosimetria escoreita. Ré primária e sem antecedentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500489-78.2022.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-78.2022.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174535/2022 - DEL.POL.BATATAIS, 25810734 -

DEL.POL.BATATAIS, 2174535 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO APARECIDO BOTELHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

DANILO APARECIDO BOTELHO, qualificados nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 28 de junho de 2022, no período da manhã, na Rua Major José de Andrade, nº 265, Antiga Colaba, Centro, nessa cidade e comarca de Batatais/SP, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, trinta metros de fios, um cano inox de um metro, uma forma de gelo grande inox e duas peças de inox, bens esses pertencente à Empresa Colaba.

Segundo o apurado, o ora denunciado dirigiu-se até o local dos fatos, tratando-se da antiga Empresa Colaba, na qual permanecem instalados diversos equipamentos e maquinários, oportunidade em que cortou o arame da cerca e escalou o muro, ganhando acesso ao estabelecimento e subtraindo os bens acima declinados.

Ocorre que a testemunha Mário Martins de Queiroz, que reside em uma casa aos fundos da Empresa, visualizou a conduta do denunciado e acionou a Guarda Civil Municipal, quando o denunciado fugiu em poder dos bens que furtou, sendo, no entanto, alcançado e preso em flagrante delito.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04/05).

Boletim de ocorrência (fls. 15/17).

Auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 e 25/26).

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/50).

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 73/74).

Citado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 104/106).

Auto de avaliação (fls. 154).

Laudo pericial em relação à escalada e rompimento de obstáculo (fls. 177/189).

Durante a instrução, foi inquirida a vítima, três testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva estatal nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade do auto de avaliação de fls. 154, apresentada pela defesa. Ainda que haja eventual irregularidade no referido auto, como alegado pela defesa, tal irregularidade não traz qualquer prejuízo ao acusado, nem macula os atos processuais. Assim, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 e 25/26) e pela prova oral colacionada aos autos.

A autoria, do mesmo modo, também restou comprovada nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Danilo Aparecido Botelho disse que realmente invadiu o prédio da antiga Colaba, pois sabe que ele está abandonado, mas não escalou o muro nem rompeu qualquer obstáculo. O local estava aberto. Tinha a intenção de furtar objetos do local, porém não teve tempo para tal, pois logo Guardas Civis Municipais chegaram e teve que se evadir. Afirma que nada foi encontrado em sua posse, e não abandonou qualquer objeto, já que não teve tempo para concretizar seu intento. Relatou que chegou a ser agredido pelos Guardas Civis Municipais.

A negativa do réu foi contrariada pela prova colhida em Juízo.

Em juízo, o representante da vítima Rogério Norberto Pereira disse que foi acionado pelo senhor Mario Martins de Queiroz, que reside no imóvel onde estava instalada a empresa Colaba. Mario lhe informou que um indivíduo havia sido detido, pois estava tentando furtar fios, e materiais de cobre e inox. Declarou que apesar da empresa não estar em funcionamento todo o maquinário e estrutura existe no local. Afirmou que os furtos e danos no local são reiterados, porém nunca registraram ocorrência policial.

Ouvida em juízo, a testemunha Mário Martins de Queiroz afirmou que reside numa casa nos fundos da empresa Colaba. Declarou que ao fazer vistoria no terreno, avistou um indivíduo, próximo da lagoa, atrás de uma árvore. Relatou que se abaixou para não ser visto pelo rapaz e percebeu que ele havia cortado o arrame da cerca e saltado o muro para adentrar no pátio da empresa. Disse que acionou a Guarda Civil Municipal, que se dirigiu ao local e efetuou a abordagem do rapaz, que havia tentado sair correndo carregando fios e peças de cobre e inox, porém foi detido na fuga com os bens citados.

Em juízo, a testemunha Luiz Alberto Prachedes Delfino, guarda municipal, disse que foram acionados a atender uma ocorrência de furto no prédio da antiga Colaba. No local foram recepcionados pelo senhor Mario, o qual tinha sido o responsável pelo acionamento, pois alegava ter visto pessoa dentro do pátio da empresa. O depoente seguiu com o senhor Mario por um lado, enquanto outras guarnições seguiram por outro. Em dado momento o senhor Mario indicou uma pessoa em cima da caixa d'água e,

então, tal pessoa ao ver o depoente, saiu correndo carregando uma ferramenta, pedaços de fios e peças de cobre e inox. Declarou que o rapaz não antedeu a ordem de parada e continuou em fuga, deixando cair no chão os objetos que carregava, produtos do furto. Relatou que ele foi abordado e confessou o furto.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Jeferson da Cruz Gonçalves, guarda municipal que participou da diligência.

Como se nota, as provas coligidas aos autos, notadamente a prova testemunhal, tanto dos guardas municipais que efetivaram a prisão do acusado, como da testemunha que mora no local e presenciou o acusado efetuando o furto, demonstram, com segurança, a prática da conduta delitiva pelo acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais mostraram-se uniformes, coesos, não restando dúvidas a respeito da autoria do delito.

Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem guardas civis municipais não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos guardas municipais, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06).

Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos guardas civis municipais.

Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação Mantida. Dosimetria escoreita. Ré primária e sem antecedentes penais. Quantidade de pena aplicada e primariedade da ré que impõe a manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso não provido".

(TJSP; Apelação Criminal 1500933-56.2021.8.26.0229; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022).

Frisa-se que os guardas civis municipais descreveram satisfatoriamente as diligências empreendidas, apresentaram declarações coerentes, claras, e narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em flagrante do réu.

Não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado.

Na verdade, a prisão do acusado se deu pela firme posição dos guardas municipais no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação. Assim, os relatos dos guardas civis municipais são válidos e devem ser avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado.

Cumprе ressaltar, ainda, que o réu, em seu interrogatório judicial, disse que não conhecia os guardas municipais que o abordaram, o que demonstra não haver qualquer motivo para que quisessem incriminar falsamente o acusado, como este afirma, ônus este que lhe competia.

Ainda, as qualificadoras previstas nos incisos I e II, do parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida, bem como pelo laudo de fls. 177/189.

Inviável, na espécie, o reconhecimento do princípio da insignificância, pois, conforme se depreende dos autos, o réu é reincidente em delitos contra o patrimônio.

A jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal utiliza quatro critérios para justificar a aplicação do princípio - mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica - sendo que esses requisitos não foram preenchidos no caso, tendo em vista o histórico de reincidência do acusado e a prática reiterada de delitos de furto, indicada pelos maus antecedentes que ostenta.

Assim, os autos trazem componentes que revelam a acentuada reprovabilidade do

comportamento do réu, qual seja, a reincidência e existência de processos de crimes de natureza patrimonial, que indicam a habitualidade delitiva, impedindo o reconhecimento do crime de bagatela no caso em questão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 557.194 - MS (2020/0006519-0), RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI, J. 02.06.2020).

Ainda, não há que se falar em desclassificação para tentativa, vez que "considera-se consumado o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF e do STJ" (Resp nº 765.61 0/RS, DJ 20.03.2006, p. 346). No caso concreto, o réu foi detido fora do estabelecimento em questão, com os bens subtraídos, o que demonstra a consumação do crime de furto.

Sendo assim, indubitosa e cabal tanto a materialidade quanto a autoria do delito de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu, pois portador de maus antecedentes (fls. 30/46). Foram reconhecidas duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), sendo certo que uma delas (rompimento de obstáculo) será utilizada para aumentar a pena base e a outra para efetivamente qualificar o crime. Por isso, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I do CP). Assim, mantenho a pena no mesmo patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso legal.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso legal.

Apesar da quantidade de pena aplicada, por ser o réu reincidente, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, tal qual prevê o art. 33, do Código Penal.

Diante da reincidência e dos maus antecedentes deixo de conceder a suspensão condicional da pena ou sua substituição por penas restritivas de direitos.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: ("... APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP - Impossibilidade - Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas - ..." - HC 2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO DANILO APARECIDO BOTELHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor mínimo unitário.

Não permito o apelo do acusado em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente, agora, que se concluiu por sua responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente a manutenção da ordem pública. Recomende-se, assim, o réu na prisão em que se encontra, devendo ser expedida guia de execução provisória, caso haja interposição de recurso de apelação.

Por fim, quanto ao pedido da defesa para apuração de eventual abuso por parte dos guardas municipais por ocasião da prisão em flagrante do réu, diante da juntada aos autos do laudo de exame de corpo de delito, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação com urgência. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

P.R.I.

Batatais, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA